

Algemene Voorwaarden Onderzoek en Reparatie

1. Algemeen

1.1 Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die door DigiVriend worden verricht met betrekking tot het onderzoek, onderhoud en/of reparatie van apparatuur, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2 Aanvaarding

Door het aanbieden van een apparaat voor onderzoek en/of reparatie aan DigiVriend, aanvaardt de klant deze Algemene Voorwaarden onvoorwaardelijk. Eventuele andere voorwaarden of bedingen worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze schriftelijk door DigiVriend zijn aanvaard.

1.3 Wijzigingen in Voorwaarden

DigiVriend behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zijn van toepassing op nieuwe opdrachten, niet op reeds lopende.

2. Toestemming voor Onderzoek

2.1 Uitdrukkelijke Toestemming

De klant verleent DigiVriend toestemming om een onderzoek uit te voeren op het apparaat dat door de klant ter reparatie is aangeboden. Dit onderzoek is bedoeld om de aard en omvang van de schade of het probleem vast te stellen en een indicatie van de bijbehorende reparatiekosten te geven.

2.2 Onderzoekskosten

Voor het uitvoeren van het onderzoek worden de afgesproken onderzoekskosten in rekening gebracht. Deze kosten zijn ook verschuldigd indien de klant na het onderzoek besluit af te zien van verdere reparatie.

2.3 Rapportage Onderzoek

Na afronding van het onderzoek zal DigiVriend de klant informeren over de geconstateerde gebreken, de te nemen herstelmaatregelen, en de bijbehorende kostenraming voor de reparatie. Op basis van deze informatie kan de klant beslissen om al dan niet akkoord te gaan met de reparatie.

2.4 Geen Reparatieverplichting

DigiVriend behoudt zich het recht voor om af te zien van reparatie indien de schade te groot of onherstelbaar is, of als reparatie economisch niet rendabel is.

3. Toestemming voor Reparatie

3.1 Toestemming voor Uitvoering van Reparatie

Na ontvangst van de kostenraming beslist de klant of de reparatie uitgevoerd mag worden. De klant dient hiervoor uitdrukkelijk toestemming te geven voordat DigiVriend met de reparatiewerkzaamheden start.

3.2 Kostenraming en Extra Kosten

De kostenraming is een schatting. Indien tijdens de reparatie blijkt dat de kosten het geschatte bedrag zullen overschrijden, zal de klant hierover worden geïnformeerd voordat de werkzaamheden worden voortgezet, tenzij de klant expliciet toestemming heeft gegeven voor reparaties tot een bepaald bedrag zonder voorafgaande goedkeuring.

3.3 Annulering van Reparatie

Indien de klant na goedkeuring van de reparatie besluit om de reparatie te annuleren, kunnen reeds gemaakte kosten voor onderzoek en onderdelen in rekening worden gebracht.

4. Reparatie zonder Voorafgaande Kennisgeving

4.1 Toestemming voor Reparaties tot €100

De klant heeft de optie om DigiVriend toestemming te geven om reparaties uit te voeren tot een bedrag van €100 zonder voorafgaande kennisgeving. Indien de klant deze toestemming verleent, zal DigiVriend de reparatie uitvoeren zonder verdere communicatie over de kosten, mits deze het genoemde bedrag niet overschrijden.

4.2 Geen Toestemming voor Reparatie zonder Kennisgeving

Indien de klant geen toestemming verleent voor reparatie zonder voorafgaande kennisgeving, wordt de klant eerst geïnformeerd en gevraagd om toestemming alvorens verdere reparaties uit te voeren, ongeacht de kosten.

5. Vervanging van Onderdelen

5.1 Toestemming voor Vervanging van Onderdelen

De klant verleent toestemming aan DigiVriend om defecte of beschadigde onderdelen van het apparaat te vervangen door originele onderdelen of, indien niet beschikbaar, door gelijkwaardige onderdelen van dezelfde kwaliteit.

5.2 Garanties op Onderdelen

De vervangende onderdelen vallen onder de garantiebepalingen van de fabrikant of leverancier, tenzij anders is overeengekomen. DigiVriend biedt op de vervangen onderdelen een garantie van 12 maanden.

5.3 Beschikbaarheid van Onderdelen

Indien de benodigde onderdelen niet direct beschikbaar zijn, kan de reparatieduur langer zijn dan oorspronkelijk geschat. De klant zal hierover worden geïnformeerd.

6. Privacy en Behandeling van Persoonlijke Gegevens

6.1 Vertrouwelijkheid van Gegevens

Digivriend zal geen persoonlijke bestanden van de klant inzien, kopiëren of bewaren, tenzij dit strikt noodzakelijk is voor het vaststellen of verhelpen van het probleem.

6.2 Toegang tot Bestanden voor Testdoeleinden

Indien het probleem gerelateerd is aan specifieke bestanden op het apparaat, zoals corrupte gegevens of virussen, geeft de klant toestemming aan Digivriend om toegang te krijgen tot deze bestanden om de juiste werking van het apparaat of de software te kunnen verifiëren.

6.3 Geen Kopieën van Bestanden

Digivriend zal geen persoonlijke bestanden van de klant kopiëren, bewaren of delen, tenzij uitdrukkelijke toestemming van de klant is verkregen.

6.4 Strafbare Materialen

Indien tijdens het onderzoek strafbare materialen op het apparaat worden aangetroffen, behoudt Digivriend zich het recht voor om contact op te nemen met de bevoegde autoriteiten en deze op de hoogte te stellen van de vondst.

6.5 Verwijdering van Gegevens

Digivriend is niet verantwoordelijk voor het wissen of verwijderen van gegevens, tenzij dit uitdrukkelijk onderdeel is van de overeengekomen dienst.

7. Losse Accessoires en Randapparatuur

7.1 Verwijdering van Accessoires

De klant wordt verzocht alle losse accessoires en randapparatuur, zoals muizen, toetsenborden, USB-sticks en andere externe apparaten, te verwijderen voordat het apparaat aan Digivriend wordt overgedragen.

7.2. Aansprakelijkheid voor Verlies van Accessoires

Digivriend is niet verantwoordelijk voor het verlies, de beschadiging of het niet retourneren van losse accessoires of randapparatuur die bij het apparaat worden meegeleverd. De klant erkent dat er een aanzienlijk risico bestaat dat deze accessoires niet worden teruggegeven indien ze niet verwijderd zijn bij inlevering.

7.3. Inventarisatie van Accessoires

Digivriend voert geen inventarisatie uit van meegeleverde accessoires. Indien de klant deze toch wenst mee te geven, gebeurt dit op eigen risico.

8. Aansprakelijkheid voor Gegevensverlies

8.1. Verantwoordelijkheid voor Back-ups

Het is de verantwoordelijkheid van de klant om vóór inlevering van het apparaat een back-up te maken van alle gegevens. Digivriend is niet aansprakelijk voor verlies van gegevens die tijdens het onderzoek of de reparatie mogelijk optreden.

8.2. Back-up Service

Op verzoek van de klant kan Digivriend een back-up van de gegevens uitvoeren tegen een overeengekomen vergoeding, voorafgaand aan de reparatie of het onderzoek.

8.3. Beperking van Aansprakelijkheid

Digivriend is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door gegevensverlies, tenzij dit het directe gevolg is van grove nalatigheid of opzet.

9. Niet-Opgehaalde Apparaten

9.1. Ophalen van het Apparaat

De klant wordt geacht het apparaat binnen 30 dagen na voltooiing van de reparatie of het onderzoek op te halen, tenzij anders is overeengekomen.

9.2 Opslagkosten voor Niet-Opgehaalde Apparaten

Indien het apparaat niet binnen de genoemde termijn wordt opgehaald, behoudt Digivriend zich het recht voor om opslagkosten in rekening te brengen van €25 per dag, te rekenen vanaf de eerste dag na het verstrijken van de ophaaltermijn.

9.3 Verkoop van Niet-Opgehaalde Apparaten

Indien een apparaat na 90 dagen nog niet is opgehaald en de klant niet bereikbaar is, behoudt Digivriend zich het recht voor om het apparaat te verkopen of anderszins af te voeren om de kosten te dekken. De klant wordt vooraf schriftelijk op de hoogte gesteld.

10. Aansprakelijkheid en Vrijwaring

10.1 Beperking van Aansprakelijkheid

Digivriend zal alle redelijke zorg betrachten bij de uitvoering van onderzoek en reparatie, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade aan het apparaat of verlies van gegevens, tenzij deze schade het gevolg is van grove nalatigheid of opzet.

10.2 Vrijwaring

De klant vrijwaart Digivriend voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit de uitvoering van de reparatie, behoudens gevallen van grove nalatigheid of opzet door Digivriend.

11. Garantie en Betalingsvoorwaarden

11.1 Garantie op Reparatie

Op de uitgevoerde reparaties biedt Digivriend een garantie van [X maanden] op zowel de vervangende onderdelen als de arbeidsuren, tenzij anders overeengekomen.

11.2 Betaling van Reparatiekosten

De kosten voor de uitgevoerde reparaties dienen door de klant te worden voldaan op het moment van afhalen van het apparaat, tenzij vooraf schriftelijk andere betalingsvoorwaarden zijn overeengekomen.

12. Verzekering en Schade tijdens Transport

12.1 Aansprakelijkheid tijdens Transport

Indien het apparaat door DigiVriend wordt opgehaald of teruggebracht, is DigiVriend niet aansprakelijk voor schade die tijdens het transport ontstaat, tenzij deze schade het gevolg is van grove nalatigheid van DigiVriend.

12.2 Verzekering van Transport

Indien de klant wenst dat het apparaat tijdens transport verzekerd wordt, dient dit vooraf schriftelijk overeengekomen te worden en kunnen extra kosten in rekening worden gebracht.

13. Tijdsduur van Reparatie

13.1 Verwachte Reparatieduur

De verwachte duur van het reparatieproces zal door DigiVriend naar beste weten worden geschat, afhankelijk van de complexiteit van het probleem en de beschikbaarheid van onderdelen. DigiVriend zal de klant tijdig informeren indien de reparatie langer duurt dan verwacht.

13.2 Geen Garantie op Reparatieduur

Hoewel DigiVriend streeft naar een snelle afhandeling, kunnen onvoorziene omstandigheden de duur van de reparatie verlengen. In dergelijke gevallen zal de klant hierover tijdig worden geïnformeerd.